第 6 章

デジタル社会と法律

第1節　デジタル化するビジネスと法務
第2節　電子商取引
第3節　ビジネス文書のデジタル化
第4節　IT 社会と法規制

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　デジタル化するビジネスと法務

この節で学ぶこと

現代社会はデジタル化が加速度的に普及・進展しており、これによって生じる問題に対応するために新法が制定され、また、既存の法律が改正されている。企業は、社会のデジタル化への対応とともに、各種の法律に、自社の活動を適合させる必要がある。

この節では、デジタル社会への対応において、基本法となる「デジタル社会形成基本法」および「デジタル庁設置法」に関し、その重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

デジタル社会形成基本法、デジタル庁設置法、暗号資産（仮想通貨）

1　社会のデジタル化と企業の対応

少子化による労働可能人口の減少が見込まれる中、企業は、より少ない人数で業務の効率化を推進しなければならない。そのためには、様々な情報通信技術を利用することによってテレワークやサテライトオフィス等を実現し、従業員の多様な働き方を認める取り組みを進めることが求められている。また、インターネットによる高速・

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

大容量の通信が可能となり、スマートフォンや携帯タブレット端末の普及を前提としたビジネスの改革も急務である。

　これを受けて、ビジネスのあらゆる場面においてデジタル化に対応するための新しい法律が制定されたり、既存の法律が改正されたりしている。企業は、社会のデジタル化への適応力を持つとともに、デジタル化に対応する各種の法律に適合しているかを確認していくことが不可欠である。

2 デジタル社会形成基本法

　デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、「デジタル社会形成基本法」および「デジタル庁設置法」が制定されている。デジタル社会形成基本法は、デジタル社会の形成に関し、基本理念や施策策定の基本方針、国・自治体・事業者の責務、デジタル庁の設置、重点計画の作成について定めている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ここでいうデジタル社会とは、次の①および②を通じて、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会のことをいう（デジタル社会形成基本法2条）。

①インターネット等を通じて自由かつ安全に多様な情報または知識を世界的規模で入手し、共有し、または発信すること
②情報通信技術を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること

デジタル社会において用いられる「情報通信技術」には、主として次の表に示す3つの技術が挙げられている（デジタル社会形成基本法2条、官民データ活用推進基本法2条2項～4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

①人工知能関連技術 （官民データ活用推進基本法2条2項）	人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現および人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術。いわゆるAI（Artificial Intelligence）に関連する技術。
②インターネット・オブ・シングス活用関連技術 （官民データ活用推進基本法2条3項）	インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信され、またはそれらの物に送信される大量の情報の活用に関する技術。いわゆるIoT（Internet of Things）と呼ばれる技術。（注）
③クラウド・コンピューティング・サービス関連技術 （官民データ活用推進基本法2条4項）	インターネット等を通じてサーバー上に構築したシステム等を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術。

（注）ただし、官民データ活用推進基本法上、IoTに関する技術のすべてが「インターネット・オブ・シングス活用関連技術」とされているのではなく、当該情報の活用による付加価値の創出によって、事業者の経営の能率および生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するものに限定されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　デジタル庁の役割

デジタル社会を実現するため、国の基本方針や施策を策定調整し、そのための計画を定めてこれを推進するため、デジタル庁設置法に基づき、内閣にデジタル庁が設置されている。

①デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画立案・総合調整等（内閣補助事務）
②デジタル社会の形成に関する重点計画の作成および推進等（分担管理事務）

日本が目指すべきデジタル社会を実現するため、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記し、各府省庁が構造改革や個別の施策に取り組み、それを世界に発信・提言する際の羅針盤として、デジタル庁は、毎年「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を公表している。この重点計画は、デジタル社会の実現に向けた国の具体的施策をあらかじめ示すものであり、企業や団体が事業を推進したり新規事業を検討したりするにあたり参考にすることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　デジタル社会の実現に向けた重点計画

デジタル社会形成基本法39条1項に「政府は、…デジタル社会の形成に関する重点計画を作成しなければならない。」とあることを受け、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定されている。

この重点計画は、デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策等を定めるものである。

この重点計画では、デジタル社会の目指すビジョンである「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を実現するために、①デジタル化による成長戦略、②医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化、③デジタル化による地域の活性化、④誰一人取り残されないデジタル社会、⑤デジタル人材の育成・確保、⑥DFFTの推進を始めとする国際戦略の推進を定めている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル行政推進法）

デジタル行政推進法は、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則および情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策、国の公的基礎情報データベースの整備および改善の推進に関する施策ならびに情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化および効率化ならびに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律である（デジタル行政推進法1条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

政府は、国の公的基礎情報データベースの整備およびその利用を促進するための改善を総合的かつ計画的に実施するため、公的基礎情報データベース整備改善計画を作成しなければならず（デジタル行政推進法19条1項）、国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備および改善を行わなければならない（デジタル行政推進法20条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)「デジタル社会の実現に向けた重点計画」には、どのような施策が盛り込まれているか。

A)「デジタル社会の実現に向けた重点計画」には、以下のような施策が盛り込まれている。

1　デジタル化により目指す社会

この重点計画において、「デジタル社会の目指すビジョン」は、デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会である。

このビジョンを実施するため目指すべき6つの姿は、①デジタル化による成長戦略、②医療・教育・防災・子ども等の準公共分野のデジタル化、③デジタル化による地域の活性化、④誰一人取り残されないデジタル社会、⑤デジタル人材の育成・確保、および⑥DFFT（Data Free Flow with Trust、信頼性のある自由なデータ流通）の推進を始めとする国際戦略である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　デジタル社会の実現に向けての理念・原則

デジタル社会形成のための基本原則として、①オープン・透明、②公平・倫理、③安全・安心、④継続・安定・強靭、⑤社会課題の解決、⑥迅速・柔軟、⑦包摂・多様性、⑧浸透、⑨新たな価値の創造、および⑩飛躍・国際貢献の10原則が挙げられている。

国の行政手続のオンライン化に係るデジタル3原則として、次の3つが挙げられている。

・デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結
・ワンスオンリー：一度提出した情報は二度提出が不要
・コネクテッド・ワンストップ：民間を含む複数の手続・サービスを一元化

また、迅速・柔軟に情報システム整備を進めるためのクラウド・バイ・デフォルト原則が挙げられ、クラウドサービスの利用を第一候補として検討するとともに、共通に必要な機能は共用できるように、機能ごとに細分化された部品を組み合わせる設計思想に基づいた整備が推進される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　取組の方向性と重点的な取組

(1)取組の方向性

この重点計画では、「構造改革のためのデジタル原則」等を徹底し、政策の企画・立案段階から、制度・業務・システムを一体として捉え、「三位一体」で取組を推進することにより、デジタル化のメリットを実感できる分野を着実に増やしていくこととされている。このために取り組むべき事項として次の5つが挙げられている。

① 政府や地方、行政手続におけるAI・デジタル技術等のテクノロジーの徹底活用
② これらを実現するための制度やデータ、インフラ等の環境整備
③ 利用者の利便性向上や経済成長につなげるために必要な関係者の協調による取組
④ テクノロジーを安全・安心に活用するための取組
⑤ 社会全体のデジタル化の推進力の強化

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)重点的な取組の内容

①　AI・デジタル技術等のテクノロジーの徹底活用による社会全体のデジタル化の推進

この重点計画では、AI・デジタル技術等のテクノロジーの徹底活用により、社会全体のデジタル化を推進していくため、政府や地方公共団体、事業者における安全・安心なAI利活用の促進、AI等テクノロジーの徹底活用による地方創生2.0の実現、マイナンバーカードやマイナポータル、GビズID(一つのIDとパスワードで複数の行政サービスにログインし、電子申請を行うことができる事業者向けの共通認証システム)やe-Gov等を活用した行政手続のデジタル完結の推進に取り組んでいくこととされている。

②　AI-フレンドリーな環境の整備(制度、データ、インフラ)

この重点計画では、AI・デジタル技術等のテクノロジーの徹底活用により、社会全体のデジタル化を推進していくためには、①の個人・事業者に向けたデジタル基盤やサービスの整備・普及に加えて、AI・デジタル技術等のテクノロジーの活用を支え、また、その

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

障壁とならないような規制・データ・インフラ等の整備を通じて、AI-フレンドリーな環境を整備していくことが不可欠であるとされている。

　このため、デジタル行財政改革を推進するとともに、これまで進めてきたアナログ規制一掃に向けた取組を継続し、AI・デジタル技術等のテクノロジーの活用を阻む制度の見直しの徹底、ベース・レジストリ（公的基礎情報データベース）の整備・運用、政府統計や法令データをはじめとする個別分野を含むデータの整備・オープンデータ化の推進、政府・地方公共団体の保有するデータの相互運用性の確保、通信インフラや AI 向け計算資源・データセンター等のインフラの整備を進めていくとされている。

③　競争・成長のための協調

　この重点計画では、AI等のテクノロジーやデータを徹底活用して新たな価値やサービスを創出し、社会全体の生産性を向上させ、健全な競争や我が国の経済成長を実現するためには、

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・その基盤である情報システムについて、個別に開発・運用することは極力避け、情報システムの共通化・標準化を基本とし、既成のSaaSを可能な限り活用すること
・データについて、行政機関や企業等データを保有する主体内の利活用にとどまらず、データを主体間あるいは社会全体で共有しうる資源として位置付け、信頼性と安全性を確保しながらデータを共有・連携し、利活用していくこと

が必要であり、それぞれの主体が協調し、全体最適な形で進めていくことが重要であるとされている。

　このため、データ連携・利活用の推進や準公共分野におけるデジタル化の推進、政府情報システムの最適化、地方公共団体情報システムの統一・標準化、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用、これからの行政サービスを支えるネットワークや柔軟な情報連携等の実現、産業全体のモダン化に取り組んでいくこととされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

④　安全・安心なデジタル社会の形成に向けた取組

この重点計画では、「誰一人取り残されない人に優しいデジタル化」の実現に向けて、デジタルを活用した具体的な課題解決等の良質な利用者体験の実現と併せて、包摂的なデジタル社会の実現に向けた環境整備やデジタル化の進展に伴う負の側面の影響の最小化に努めるとされている。

このため、デジタルリテラシーの向上やアクセシビリティの確保等により、誰もがデジタルを正しく理解し、利用できる環境を整備する一方で、技術進展とともに顕在化しつつあるデジタル技術の負の側面に対し、偽・誤情報対策やサイバー犯罪対策、引き続き脅威が増大しているサイバーセキュリティ対策を講ずるとされている。

⑤　我が国のDX推進力の強化（デジタル人材の確保・育成と体制整備）

この重点計画では、我が国のDX推進力を強化するためには、社会におけるデジタル人材の確保・育成、政府におけるDX推進体制の強化および社会全体のデジタル化の司令塔機能の強化（デジタル庁の体制強化）が必要であるとされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　DX(Digital Transformation)とビジネス

デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation:DX)は、「デジタル変革」と訳される。DXを定義した法令等はないが、経済産業省が2024年に取りまとめた「デジタルガバナンス・コード3.0～DX経営による企業価値向上に向けて～」によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されている。ビジネス環境がめまぐるしく、かつ激しく変化していく中にあって、企業はDX、つまりデジタル変革を遂げることによって、ビジネスを通じた競争上の優位性を確立することが可能になるという考え方である。

激しいビジネス環境の変化に対応し、競争上の優位性を確立するために、①データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革すること、②業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革することがDXであると捉えることができる。単に、デジタル技術を活用して業務そ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

のものや業務プロセス等を効率化するだけでなく、自社の商品・サービスやビジネスモデルそのものをデジタル技術によって変革していくことがDXでは求められている。また、企業文化や企業風土の変革までDXには含まれているが、一般に、企業文化等を変えるには相当に時間を要するため、DXを推進するにあたっては、短期的な取組みのほかに中長期的な取組みも必要となるであろう。

　DXは、データやデジタル技術の活用により企業に大きな変革をもたらすが、そのような場面においてこそ、変革後のビジネスが法令に適合するように細心に注意を払う必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2024年のデジタル社会形成基本法等の改正

2024年5月に、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上ならびに行政運営の簡素化および効率化を図るため、各種の措置を講ずる必要があることから、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が成立した。同法による改正内容の概要は、次の通りである。

(1)データの品質確保～デジタル社会形成基本法の改正（2024年6月7日施行）

デジタル社会の形成に関する施策にあたっては、情報システムや公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)に関して、データの内容を正確かつ最新に保つこと等のデータの品質の確保のための措置を講じなければならないことが規定された(改正デジタル社会形成基本法34条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、デジタル社会の形成に関する重点計画の記載事項に「データの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策」が追加された（改正デジタル社会形成基本法39条2項15号）。

（2）国によるデータベースの整備やデータ連携の促進～デジタル行政推進法の改正（2025年4月1日施行）

情報システム整備計画において、システム間の迅速かつ的確なデータ連携のため、データの品質の確保の措置について定める旨が規定された（改正デジタル行政推進法4条2項5号）。

政府は「公的基礎情報データベース整備改善計画」を作成しなければならないこと（改正デジタル手続法19条1項）、国の行政機関等は計画に従って整備等を行わなければならないことが規定された（改正デジタル行政推進法20条1項）。

他の法令の規定により変更届出を行わなければならない法人に係る登記事項（名称、所在地等）について、行政機関等がデータ連携により入手した場合は、当該変更届出が行われたものとみなされ、変更届出が不要とされた（改正デジタル行政推進法12条～14条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)マイナンバー・マイナンバーカードに係る措置～マイナンバー法の改正

①特定個人情報の正確性の確保(2024年6月7日施行)

内閣総理大臣(デジタル庁)は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとすると規定された(改正マイナンバー法6条の2)。

②次期マイナンバーカードの導入に必要となる措置(2029年6月6日までに施行)

次期マイナンバーカードの導入にあたり、同カードの電磁的記録事項として「性別」は残した上で、券面記載事項から「性別」を削除する等の措置を講ずることとされた(改正マイナンバー法2条・16条)。

(4)マイナンバーカードの機能をスマートフォンへ搭載するために必要な措置(2025年4月1日施行)

スマートフォンだけでマイナンバーカードと同様にマイナンバー法上の本人確認ができる仕組みが設けられた(改正マイナンバー法2条8項・16条・18条の2～18条の4)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節 電子商取引

この節で学ぶこと

　インターネット等を利用した電子商取引は拡大を続け、また、その形態も多様化している。その一方で、こうした電子商取引等を必ずしも前提としていない民法をはじめ多くの現行法では、適切に対応できない可能性がある。

　この節では、インターネットを利用した電子商取引の特性とそれに伴う法的問題についての重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

　インターネットを利用した契約（電子商取引）

1　電子商取引とは

　インターネット等の情報通信技術を利用した商品の取引やサービスの提供は、一般に電子商取引（Electronic Commerce：EC）と呼ばれる。電子商取引は、大きく次の3つの取引形態に分類することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(1)企業間における電子商取引

企業間における商取引は、迅速、継続的かつ反復して行われる。例えば、メーカー、卸売業者、小売業者の三者間では、日常的に商品等の受発注が行われている。現在においては、この商品等の受発注は、一般に、電子メールやFAX、EDI(Electronic Data Interchange、「電子データ交換」と訳される)を利用した電子商取引として行われている。いわゆるB to Bタイプの電子商取引である。

企業間における電子商取引では、契約の成立等に関して民法・商法のルールが適用されることを前提として、例えば、商品等発注のための電子メールが、通信障害等によって相手に到達しなかった場合における契約の成否といった問題が生じ得る。

(2)消費者向け電子商取引

企業と消費者との間の商取引については、現在は、店舗等において対面で商品等を販売するだけでなく、インターネット等の情報通信技術を活用した商品等の販売がなされている。B to Cタイプの電子商取引である。例えば、企業

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

が、インターネット上に設置した自社のインターネットショップを通じて、消費者に商品等を販売する形態である。

　消費者向け電子商取引においては、前述した企業間取引における電子商取引固有の法務問題に加え、各種の消費者保護法の適用があることに注意が必要である（第4章参照）。

(3)プラットフォームを通じた電子商取引

　インターネット等の情報通信技術の発達により、インターネットを通じて、商品やサービスの提供者とそれらの購入者との間の商取引を行う場として様々なプラットフォームが提供されている。このようなプラットフォームは、企業間取引、企業と消費者との商取引に加え、消費者間での取引を行うものなど様々である。例えば、インターネット上のネットオークション市場等のプラットフォームを利用した不特定多数の消費者間での取引（中古品の売買やオークションなど）は、「C to Cタイプの個人間電子商取引」と呼ぶことができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

プラットフォームを通じた電子商取引においては、上記(1)および(2)で説明した取引当事者間における法律関係(売買契約等)のほかに、プラットフォーム提供者とそのプラットフォームの利用者との間の法律関係が別途問題となる。この法律関係は、基本的には、プラットフォーム提供者が定める「利用規約」に基づいて定まる。利用規約は、一般に、不特定多数の利用者を前提としてプラットフォーム提供者が一方的に定めるものであり、附合契約(約款)に該当する。また、この形態の電子商取引に関しては、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(DPF取引透明化法)や「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(取引DPF法)に留意する必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　電子商取引及び情報財取引等に関する準則

現代において、電子商取引は、日々存在感を高めており、生活に不可欠なものとなりつつある。その一方で、民法を始めとする多くの法は、電子商取引に用いられる様々な新技術が存在しない時代に制定されている。そのような法が電子商取引に対してどのように適用されるかは必ずしも定まった解釈があるとはいえないことから、経済産業省は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表している。この準則の目的は、電子商取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする関係する法律がどのように適用されるのか、その解釈を示し、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することにある。具体的には①電子商取引に関する論点、②インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点、③情報財の取引等に関する論点、④国境を越えた取引等に関する論点（国際裁判管轄及び適用される法規に関して）の4つの分野について、具体的な事案を示しながら解釈指針を示している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

①電子商取引に関する論点としては、オンライン契約の申込みと承諾、なりすまし、プラットフォーム上のユーザー間取引等が挙げられている。
②インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点としては、ソーシャルメディア事業者の違法情報媒介責任、ウェブ上の広告、ドメイン名の不正取得等、インターネットと著作権等が挙げられている。
③情報財の取引等に関する論点としては、ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否、デジタルコンテンツ、ブロックチェーン技術を用いた価値移転等が挙げられている。
④国境を越えた取引等に関する論点としては、日本の事業者と国外事業者の間の取引、インターネット上の国境を越えた名誉・信用の毀損、プライバシー侵害、国境を越えた商標権行使等が挙げられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　デジタルコンテンツ

一般に、デジタルコンテンツとは、電子化された形式で提供されるコンテンツを指すものと考えられている。「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」では、オンラインゲームや電子出版物の提供、音楽配信、映像の動画配信等のように、CDやDVD等のキャリア・メディアに固定されず、インターネットを通じて提供されるコンテンツを「デジタルコンテンツ」としている。その上で、インターネット上へのデジタルコンテンツのアップロードと著作権との問題のような「デジタルコンテンツ」における一般的な法律上の問題点のほか、電子出版物およびオンラインゲームに特化した法律上の問題点について検討されている。

例えば、インターネット上へのデジタルコンテンツのアップロードについて、著作権法23条1項の公衆送信権との関係が、次のように検討されている

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

入手段階において、有償コンテンツの場合に所定の対価を支払う等、著作権者の許諾条件に従ってダウンロードすれば、複製権侵害になることはない。他方、権利者の許諾なく複製・公衆送信（送信可能化も含む）された「海賊版」によるデジタルコンテンツを、「海賊版」であると知りつつ、ダウンロードする行為には、私的使用目的による権利制限は適用されないので（著作権法30条1項3号・102条1項）、複製権侵害として差止請求（著作権法112条）および損害賠償請求（民法709条）の対象となり、刑事罰の対象にもなる（著作権法119条3項）。

また、著作権や著作隣接権の侵害にとって、行為の有償性は無関係である。無償提供であるから侵害にならないということはない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」にはどのようなことが定められているか。

A）インターネットの登場は、電子商取引をはじめとした新たな経済行為を産み出している。ところが、民法を始めとする現行法の大半はこうした新たな技術を前提とせずに制定されているため、電子商取引について、現行法がどのように適用されるのかその解釈が明確であるとは必ずしも言い難く、当事者が安心して電子商取引に参加できる法的な環境にあるとは言えない。

「電子商取引及び情報財取得等に関する準則」は、電子商取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする関係する法律がどのように適用されるのか、その解釈を示し、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的とするものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1 「電子商取引及び情報財取得等に関する準則」の概要

「電子商取引及び情報財取得等に関する準則」は、「Ⅰ　電子商取引に関する論点」、「Ⅱ　インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点」、「Ⅲ　情報財の取引等に関する論点」、および「Ⅳ　国境を越えた取引等に関する論点」から成る。

2 「Ⅰ　電子商取引に関する論点」

当事者間で事前に会員登録等がなされている場合、その会員登録において同意された利用規約に通知・表示の意義（何が申込みや承諾に当たるのか）や契約の成立時期等の定めがあるときには、その定めに従って契約が成立した時期を判断することになる。

当事者間で事前に会員登録等がされていない場合には、その通知・表示の意義や契約の成立時期が相手方に明示・黙示に示されている場合を除き、一般的基準（内容の特定性、相手方の重要性、履行の可能性等）に従って、何が申込みや承諾に当たるのか判断される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

電子契約の成立時期である承諾通知が到達した時点（民法97条1項）は、電子メールの場合は、承諾通知の受信者（申込者）が指定したまたは通常使用するメールサーバー中のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点である。ウェブ画面の場合は、申込者のモニター画面上に承諾通知が表示された時点である。事業者の準備した利用規約が、民法548条の2に基づいて定型約款とされる場合は、相手方が認識していなくとも、当該利用規約が契約の内容となる。

その他、未成年者による意思表示、インターネット通販における返品、電子商店街（ネットショッピングモール）運営者の責任、インターネット・オークション、インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い、オンライン懸賞企画の取扱い、共同購入クーポンをめぐる法律問題、AIスピーカーを利用した電子商取引について、定められている。

例えば、未成年者が詐術による申込みを行った場合について、少なくとも、単に年齢確認画面や生年月日記入画面に虚偽の年齢や生年月日を入力したという事実のみをもって「詐術を用いた」とは断定できないと示されている。また次の2つの場合も、詐術に当たらないと示されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合
・利用規約の一部に「未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です」と記載してあるのみである場合

3 「Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点」

ブログや動画共有サービスなどのソーシャルメディアサービスを提供する事業者は、ユーザーによって権利侵害情報がアップロードされた場合、当該情報の流通による権利侵害が明白であり、かつ当該情報の送信を防止することが容易であるような場合には、情報を放置したことにより、権利侵害情報によって権利を侵害された者に対して不法行為責任（民法709条、719条）を負う可能性がある。ただし、プロバイダ責任制限法3条1項により、同項に規定する一定の場合でなければ、事業者は、情報を放置したことによる損害賠償責任を負わないというのが基本的な考え方である。本準則には、「損害賠償責任を負わないと考えられる場

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

合」の例として「事業者が違法な情報の流通を知らなかった場合」が挙げられており、「損害賠償責任を負う可能性がある場合」の例として「事業者自身が違法情報の発信者である場合」などが挙げられている。

　また、インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則、自由である。「他人のホームページにリンクを張る」行為については、リンク先の情報をⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、またはⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性があるというのが、基本的な考え方である。

　その他、ソーシャルメディア事業者の違法情報媒介責任、P2Pファイル共有ソフトウェアの提供、ウェブ上の広告、ドメイン名の不正取得等、インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害、ID・パスワード等のインターネット上での提供、インターネットと肖像権・パブリシティ権等、インターネットと著作権について定められている。

　例えば、本準則は、「これまでにドメイン名の取得や使用が不正の目的等と認められたケース」として、次の例を挙げている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・著名な事業者の商標等と同一または類似のドメイン名を取得し、事業者の信用や顧客吸引力を利用し、商品販売を行うケース
・著名な事業者の商標等と同一または類似のドメイン名を取得、使用し、当該ウェブサイト上で事業者を誹謗・中傷する内容の表示を行い、信用毀損を図るケース
・著名な事業者の商標等と同一または類似のドメイン名を使用し、ポルノグラフィカルなウェブサイトを開設するケース
・著名な事業者の商標等と同一または類似のドメイン名を使用し、当該ドメイン名を自己のウェブサイトへの転送を目的として利用しているケース
・著名な事業者の商標等と同一または類似のドメイン名を取得し、事業者がウェブサイトを開設し事業を行うことの妨害を目的として、当該ドメイン名を保有し続けるケース
・著名な事業者の商標等と同一または類似のドメイン名を登録し、当該ドメイン名の移転について不当な対価を要求するなど、ドメイン名の転売が目的と考えられるケース

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4 「Ⅲ 情報財の取引等に関する論点」

本準則は、ライセンス契約の成立とユーザーの返品の可否を、シュリンクラップ契約とクリックオン契約の場合に分けて検討している。

シュリンクラップ契約では、ユーザーが、媒体の封（フィルムラップやシール等）の開封前に、ライセンス契約の内容を認識し、契約締結の意思をもって媒体の封を開封した場合は、ライセンス契約が成立（民法527条）しているため、不同意を理由とした返品は認められない。例えば、媒体のフィルムラップやシール等にユーザーが開封前に通常認識できるような形態でライセンス契約の確認を求める旨の表示と開封するとライセンス契約が成立する旨の表示がなされているような場合には、開封した場合返品することができない。他方、媒体のフィルムラップやシール等にライセンス契約についての表示が全くない場合には、開封したとしても不同意であれば返品することができる。

その他、ライセンス契約中の不当条項、ライセンス契約の終了、ベンダーが負うプログラムの担保責任などに関する準則が記載されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

例えば、本準則は、ライセンス契約中の不当条項について、下記①のような条項は公序良俗に反して無効（民法90条）になる可能性があり、下記②のような条項が消費者契約にある場合、消費者契約法8条、8条の2、9条、10条に基づき、無効となる可能性があるとしている。

①公序良俗に反して無効（民法90条）となる可能性がある条項
・ベンダーの契約解除条件を著しく有利とする条項
・ベンダーが支払う損害賠償額を著しく低く定める条項
②消費者契約法の不当条項として無効となる可能性がある条項
・バグについて一切責任を負わないという条項
・バグの修補は全て有料という条項
・契約不適合についてベンダーが負う責任の期間を著しく短くする条項

5 「Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点」

「Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点」では、事業者間取引についての国際裁判管轄および適用される法規、消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄および適用される法規などに関する準則が記載されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　電子商取引にかかわる法的問題

(1) 契約の成立に関する法的問題

インターネットを利用した電子商取引(以下「オンライン取引」という)においては、一般に事業者が開設したホームページ等の店舗(「オンラインショップ」等と呼ばれる)で商品等の案内がなされている。消費者等の利用者は、オンラインショップで販売されている商品等を購入し、これに対して事業者が購入を受け付けた旨の返信等を行う。オンラインショップにおける商品等の案内は「申込みの誘引」に該当する場合、利用者からの購入操作が「申込みの意思表示」、事業者からの購入を受け付けた旨の返信が「承諾の意思表示」に当たると考えられる。

オンライン取引においても、現実の取引と同様に、申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致により契約が成立する(民法522条1項)。

民法上、意思表示は、相手方に到達した時に効力を生じる(到達主義、民法97条1項)。オンライン取引による契約において、承諾の意思表示を電子メール等で行う場合も、承諾の意思表示が相手方に到達した時(受注した旨のメールが相手方に届いた時)に契約が成立する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このように、電子商取引において承諾の意思表示を電子メール等で行う場合は、承諾の意思表示が相手方に到達した時点で契約が成立するものとされる。この点に関して「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子メールが到達した時点とは、通知の受信者（相手方）が指定したまたは通常使用するメールサーバー中のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点であるとしている。

インターネット上の通信トラブル等により、データが相手方に到達しなかった場合には、契約は成立しない。また、データ化けが生じてデータの内容が解読不能になった場合にも、契約は不成立となる。データ化けや改ざんにより内容が異なって伝わった場合、契約は錯誤によるものとして取り消すことができる（民法95条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)「電子商取引および情報財取引等に関する準則」(経済産業省)では、ウェブ上の広告についてどのような表示を禁止しているか。

A)景品表示法による規制の対象となる「表示」には、インターネット等情報処理の用に供する機器による広告も含まれる。すなわち、事業者が自己の供給する商品・サービスの内容または取引条件についてウェブサイト上で行う表示も景品表示法の規制の対象となる。

　具体的には、同準則では不当表示として問題となる記載例として次のような表示を挙げている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（商品・サービスの内容又は取引条件に関する表示）

・コンピュータ・ウィルス駆除ソフトについて、実際には全てのウィルスに対応していないにもかかわらず、「全てのウィルスに対応」と表示すること。

・合理的な根拠を示す資料がないにもかかわらず、「飲むだけでラクラク5～6kg減量！運動や食事制限はいりません。専門家が医学理論に基づき、ダイエットに良いといわれる天然素材を独自に調合したものです」と、当該商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように表示すること。

・実際には厳しい返品条件（返品の対象外となる例外的事例が多数存在するとともに、返品対象となる場合にも返金の対象が限定されている）が付いているためほとんど返品することができず、仮に返品することができる場合にも全額返金されることがないにもかかわらず、当該返品条件を明瞭に表示せずに、「効果がなければ、いつでも返品でき、全額返金します。」と、無条件で返品でき、全額返金するかのように表示すること。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（表示方法）

・「送料無料」と強調表示した上で、「送料が無料になる配送地域は東京都内だけ」という配送条件をリンク先に表示する場合、ハイパーリンクの文字列を極めて小さい文字で表示することにより、一般消費者が当該ハイパーリンクの文字列を見落とし当該リンク先に移動して当該配送条件についての情報を得ることを困難にし、あたかも、配送条件がなく、どこでも送料無料で配送されるかのように誤認される表示をすること。
・情報の更新日を表示することなく「昨年度ネット売上No. 1」との強調表示を行った後、ネット売上No. 1となった時期から数年経過した後も当該表示を漫然と放置することにより、ネット売上No. 1となった時期が最近のものであることであるかのように一般消費者に誤認される表示をすること。

（インターネット情報提供サービスの取引における表示）

・情報提供サイトにおいて、60分以上利用した場合に限り30分間無料になるにもかかわらず、単に「30分間無料」と、無料で利用が可能となる条件を明示せずに、あたかも、何ら条件がなく、無料で利用できるかのように表示すること。
・動画を視聴できるサービスにおいて、実際には動画をあらゆる時間帯にわたって視聴するためには月額使用料を支払う必要があるにもかかわらず、「完全無料で動画が見放題」と表示すること。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（インターネット接続サービスの取引における表示）

・インターネット接続サービスについて、実際にはA社が提供するサービスよりも通信速度が遅い通信規格にもかかわらず、「A社と比較して断然安い」と、A社と同等のサービスを格安で提供するかのように表示すること。
・ブロードバンド通信を可能とするインターネット接続サービスについて、最大通信速度が保証されていないにもかかわらず、単に「通信速度最大200Mbps」と、通信設備の状況や他回線との干渉等によっては通信速度が大幅に低下する場合がある旨を明瞭に表示せずに、あたかも常に最大通信速度でサービスの提供を受けることができるかのように表示すること。
・モバイルデータ通信サービスにおいて、実際には最大通信速度が得られるエリアが極めて限定されているにもかかわらず、「通信速度最大100Mbps！」、「主要都市人口カバー率99%」と、あたかも主要都市のほとんどで、最大通信速度でのサービスの提供を受けることができるかのように表示すること。
・実際には、回線の接続工事の遅れ等により、サービス提供の申込みから10日以内にサービスの提供が開始されることがほとんどないにもかかわらず、「10日間で開通」と表示すること。

本準則では、ウェブ広告における特定商取引法、不正競争防止法、商標法などの法令に関する留意点にも触れている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

例えば、特定商取引法上の表示義務について、インターネット上のホームページなどパソコン画面上、タブレットPC等の広告において、特に販売業者等の氏名、住所および電話番号（法人の場合はさらに代表者または業務責任者の氏名）については、画面上に広告の冒頭部分を表示したときに認識できるように記載すべきと述べた上、やむを得ず、冒頭部分への記載を行うことができないときの義務を挙げている。

（2）オンライン取引における購入者の錯誤

オンライン取引においては、コンピュータ等のキー操作が不可欠である。そのため、オンラインショップの利用者である消費者がキー操作を誤って、消費者本人が意図しない意思表示がなされることもある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（オンラインショップにおける意図しない意思表示の例）

・キャンセルボタンを押すつもりが誤って申込みボタンを押した。
・1個購入するつもりが誤って11個と入力した。
・甲商品を購入するつもりで誤って乙商品を購入した。

このような意思表示は、原則として、意思表示に対応する意思を欠く錯誤として、取り消すことができる（民法95条1項1号）。ただし、操作ミスについて消費者に重過失があると認められたときは、取消しができない可能性がある（民法95条3項）。

しかし、オンライン取引等の電子消費者契約については、事業者が消費者の申込みまたは承諾の意思の有無を確認するための措置（確認措置）を講じていない場合には、消費者が、確認措置を必要としない旨の意思を表示したときを除き、事業者は、消費者の操作ミスにより行った意図しない申込みや誤った数量の申込みなどが重過失に基づくものであると主張することができない（電子消費者契約法3条）。その結果、事業者が確認措置を講じていない場合には、操作ミスをした消費者は、錯誤による意思表示を理由として契約の取消しが認められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

オンラインショップを開設している事業者等は、消費者が意思表示を発信する前に取引条件送信内容（意思表示の内容）を確認できる画面を設ける措置や、送信前に申込内容を表示し、訂正することのできる画面を設けるなどの措置を講じる必要がある。

（3）オンライン取引における事業者の誤表示

オンライン取引において、事業者が、自ら運営するオンラインショップで商品の価格を本来設定すべき価格よりも安く表示してしまうことがあり得る。オンライン取引において、事業者が契約の要素について誤表示をし、それを見たオンラインショップ利用者が電子メール等により商品購入の意思表示をした場合、①売買契約は成立しているか、②契約が成立している場合において事業者は錯誤による取消しを主張できるか等が問題となる。

①売買契約の成否については、（1）で説明したオンラインショップでの表示が「申込みの誘引」に当たるか、申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致が認められるかにより決せられる。②の事業者による錯誤の成否は、

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

誤表記について事業者に重過失が認められるかや、オンラインショップを閲覧した利用者のほとんどが誤表記であると認識し得たか、などにより結論が異なってくる。

(4) オンライン取引における本人確認

オンライン取引では、当事者が対面することなく取引を行うことができるという特徴がある。したがって、オンライン取引では、取引の相手方が確かに表示されたその本人であり、その本人が発信した意思表示が、第三者等によって改ざんされることなく、受信者へ正しく届くことを事前に確認されなければならない。

オンライン取引において、本人の知らないうちに、他人が本人になりすまして商品等の注文を行った場合、①なりすましによりなされた契約の効果は本人に帰属するか、②なりすました者の責任が問題となり得る。そして、なりすましによる取引を防止し、本人であることを確認することができる制度を定めるものとして「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)が重要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）なりすましによる契約の効果

オンライン取引では、例えば、オンラインショップを利用しようとする者が電子メールやスマートフォン等の本人にしか知り得ない情報の授受を通じて本人確認を行った上で会員登録などをし、オンラインショップ利用時に使用するID・パスワードを設定する場合がある。このような場合において、他人が、本人になりすまして、本人のID・パスワードを冒用してオンラインショップにおいて商品等の購入をしたときは、原則として、民法上の表見代理に関する規定（民法109条・110条・112条）を類推適用して本人への効果帰属の可否を判断することとなる。

イ）なりすました者の責任

オンラインショップを利用するに際して、他人が、本人になりすましてID、パスワードを無断で入力する「なりすまし行為」は不正アクセス禁止法により禁じられている（不正アクセス禁止法2条4項1号）。なりすまし行為に対しては刑事罰が科され得る（不正アクセス禁止法3条・11条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)電子署名法による本人認証

本人(当事者)認証や送信メッセージの認証などの電子認証が極めて重要な問題となる。本人認証と電子文書の正確性を担保する制度として、電子署名法が定められている。

同法は、電子署名の法的な有効性を認証する民間の機関に認定制度を導入し、民間認証機関の信用力を確保している。したがって、事業者は、これら認証機関の用意した手段を用いることにより、本人確認、意思確認ができるようになっている。

電子署名法では、電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、その情報は真正に成立したものと推定され(電子署名法3条)、電子署名に従来の書面における署名または押印と同様の効力が認められている。したがって、電子署名が行われた電磁的記録上の情報については本人が記録したものと推定される。また、電子署名法は、本人の電子署名を証明する業務を民間の認証機関に委ねているが、認証業務

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

に関する認定制度を導入し、民間の認証機関は任意に主務大臣の認定を受けられることとし、この認定を受けた認証機関がその旨の表示をすることによって、認証業務における本人確認等の信頼性を確保している（電子署名法3章）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　なりすましによる取引の法的責任（電子商取引及び情報財取引等に関する準則：経済産業省）

非対面の取引である電子商取引では、対面による取引と比べて、他人になりすます行為が行われやすい。他人へのなりすましによって行われた取引（契約）については、その効力がなりすまされた本人に帰属するかが問題となる。本人に効果が帰属して契約が成立する場合には、本人が契約に基づく支払義務等を負う。

1　本人と事業者の間の契約の成否

この問題は、本人確認の方式について事前合意がない場合（1回限りの取引）と、本人確認の方式について事前合意がある場合（継続的取引）を分けて考える必要がある。

本人確認の方式について事前合意がない場合、なりすましによる意思表示については、原則として本人に効果は帰属しないので、本人と事業者との間で契約は成立しない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

しかし、a）外観の存在、b）相手方の善意無過失、c）本人の帰責事由という民法上の要件を充たせば、表見代理の規定（民法109条・110条・112条）を類推適用して、本人に効果帰属が認められ、契約が成立する場合がある。

これに対し、継続的取引の場合、通常、特定のIDやパスワードを使用することにより本人確認が行われるなど、本人確認の方式について事前に合意がなされている。この場合、事前に合意された方式を利用していれば、原則として本人に効果が帰属し、本人との間で契約は成立する。

しかし、本人が消費者である場合には、なりすまされた本人の利益が信義則に反して一方的に害されるような内容の事前合意は無効となる（消費者契約法10条）。

（事前合意が無効となる可能性がある例）

・ID・パスワードにより事業者が本人確認をしさえすれば、事業者に帰責性がある場合でも本人に効果が帰属するとする条項
・事業者からID・パスワードが漏えいした事案の場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

事前合意が無効とされる場合には、事前合意がない場合と同様に判断される。

2　クレジットカード決済におけるなりすましの行為の効力

インターネットを通じた通信販売において、クレジットカードを用いて代金を決済する場合、クレジットカードの番号や有効期限などのクレジットカード情報を入力することによってなりすまし行為が行われることが多い。このような場合、なりすまされた本人（クレジットカード会員）に支払義務は生じるだろうか。

現行の主なクレジットカード会員規約からすると、クレジットカード会員は、①善良な管理者の注意をもってクレジットカードおよびクレジットカード情報を管理する義務に違反したとき、②クレジットカードの紛失・盗難に遭った後、速やかに届け出る等の措置を行わなかった場合などを除き、支払義務を負わないこととなっている。

現行の主なクレジットカード会員規約は、このようにクレジットカード情報を冒用されたクレジットカード会員の責任を合理的範囲に限定するものとなっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（なりすまされたクレジットカード会員に責任があるとされる可能性がある場合）

・家族や同居人がクレジットカードを使用した場合
・他人にクレジットカードを貸与し、そのクレジットカードが使用された場合
・他人にクレジットカード番号や有効期限などのクレジットカード情報を教え、そのクレジットカード情報が使用された場合
・他人がクレジットカード情報に加えて3Dセキュアのパスワードも使用した場合

（なりすまされたクレジットカード会員に責任がないとされる可能性がある場合）

・クレジットカード番号および有効期限などのカード情報が使用された場合であっても、クレジットカードおよびクレジットカード情報を適切に管理・保管していたとき
・加盟店からクレジットカード情報が漏洩し、使用された場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

代金決済に銀行のインターネットバンキング・サービスを利用する場合、第三者は、銀行に対して、改めて本人になりすまし、振込み指示を行うことになる。

ところで、銀行実務においては、通常、約款で本人確認の方式について事前に合意し、その合意した方式が利用されたのであれば、なりすました者の指示に従った資金移動について、銀行は責任を負わないこととしている。

本準則は、このような無権限者に対する弁済に関する当事者間の約款の効力について参考となる判例として最高裁平成5年7月19日第二小法廷判決を紹介している。この判決は、「銀行の設置した現金自動支払機を利用して預金者以外の者が預金の払戻しを受けたとしても、銀行が預金者に交付していた真正なキャッシュカードが使用され、正しい暗証番号が入力されていた場合には、銀行による暗証番号の管理が不十分であったなど特段の事情がない限り、銀行は、現金自動支払機によりキャッシュカードと暗証番号を確認して預金の払戻しをした場合には責任を負わない旨の免責約款により免責されるものと解するのが相当である。」として、約款の効力を認めたものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5) 未成年者〔minor〕との取引

未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意が必要であり(民法5条1項)、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った行為は取り消すことができる(民法5条2項)。

事業者が「未成年者の場合は親権者の同意が必要である」旨を警告した上で、年齢確認措置をとっている場合(申込み画面に年齢を入力する欄が設けられているような場合)に、未成年者が年齢を偽るなどの回答をし取引すると、詐術(さじゅつ)を用いたとされ、未成年者からの取消しができなくなる可能性がある(民法21条)。これに対し、単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる程度の措置であれば、未成年者からの取消しが認められる可能性が高い。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3 プラットフォームにおける電子商取引

インターネット等の情報通信技術が発達した今日、事業者が提供するデジタルプラットフォームを通じて、企業と消費者との間の取引のほか、消費者同士の電子商取引が活発に行われている。例えば、事業者が開設する複数のオンラインショップを束ねたオンラインショッピングモールや、一般消費者が不要となった中古品などを相互に取引できるプラットフォームなどである。

(1) 電子商取引を行うプラットフォーム提供に関する法律

電子商取引を行うプラットフォームのうち、一定のものについては、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(DPF取引透明化法)が適用される。

DPF取引透明化法の適用のある「デジタルプラットフォーム」とは、次の①～③の要件を備えたプラットフォームである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

①デジタル技術を用い、商品等提供利用者と一般利用者とをつなぐ場（多面市場）を提供するものであること
②インターネットを通じ提供していること
③ネットワーク効果（商品等提供利用者・一般利用者の増加が互いの便益を増進させ、双方の数がさらに増加する関係等）を利用したサービスであること

そして、デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いものを「特定デジタルプラットフォーム」として政令で定め、その提供者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、規律の対象としている（DPF取引透明化法2条）。

DPF取引透明化法には、次のような規制が設けられている（DPF取引透明化法5条～9条）。

①取引条件等の情報の開示
②自主的な手続・体制の整備
③特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出、評価等

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

特定デジタルプラットフォーム提供者について特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性を阻害する行為があり、その事実が独占禁止法19条に定める不公正な取引方法に該当すると経済産業大臣が認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを要請するしくみが設けられている（DPF取引透明化法13条）。

（2）プラットフォームを利用する消費者の保護

事業者が提供するプラットフォームを利用して行われる電子商取引において、商品の安全性などについて消費者を誤認させるような商品が流通したり、不適切な商品の販売事業者が特定できずにその責任追及が困難であったりすることがあり得る。このような場合における消費者を保護するために、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」（取引DPF法）が制定されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）取引DPF法の適用対象

取引DPF法における「取引デジタルプラットフォーム」（取引DPF）とは、本項（1）で説明したDPF取引透明化法2条1項に規定するデジタルプラットフォームのうち、オンラインモールまたはネットオークションのいずれかに該当するものをいう（取引DPF法2条1項）。そして、取引DPFを利用して行われる通信販売が取引DPF法の適用対象である（取引DPF法1条）。ここでいう「通信販売」は、特定商取引法2条2項の定める通信販売と同じ意味である。取引DPF法は、いわゆるB to C取引が対象であり、いわゆるC to C取引は対象とされていない。

イ）取引DPF法による規律

まず、取引DPF提供者には、以下に掲げる措置を講じる努力義務が課されている（取引DPF法3条）。

- 消費者が販売業者等と円滑に連絡できるようにするための措置
- 販売条件等の表示に関する苦情の調査等の表示の適正化のための措置
- 販売業者特定に資する情報の提供を求めること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そして、重要事項の虚偽誤認表示があり、かつ売主が特定不能などの場合、内閣総理大臣（消費者庁長官）は、取引DPF提供者に対し、問題商品等の販売に係る取引DPFの利用の停止等を要請することができる（取引DPF法4条1項）。また、一定の要件の下、内閣総理大臣（消費者庁長官）が、取引DPF提供者に対し、販売業者等の情報の開示を請求することができる（取引DPF法5条）。

さらに、消費者等は、内閣総理大臣（消費者庁長官）に対し、消費者被害のおそれを申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。また、申出が真実の場合は、内閣総理大臣（消費者庁長官）は本法に基づく適当な措置をとらなければならない（取引DPF法10条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD